

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת ישראל אייכלר

פ/25/1615

הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון – קביעת סכום מרבי לחיוב חשבון), התשפ"ג–2023

הוספת סעיף 3ב13 1. בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א–1981¹, אחרי סעיף 2ב13 יבוא :

"קביעת סכום מרבי 3ב13. (א) בעסקה שהתשלום בה תלוי בהיקף הצריכה לחיוב חשבון או השימוש ולעוסק אפשרות מעשית לעקוב באופן שוטף אחר הצריכה או השימוש של הצרכן, יודיע העוסק לצרכן בעת ההתקשרות כי הוא רשאי להגביל מראש את הסכום לתשלום בהודעת תשלום או בחשבונית (בסעיף זה – הסכום המרבי לחשבון); קבע צרכן סכום מרבי לחשבון, לא יחייב העוסק את הצרכן בתשלום בסכום העולה על הסכום המרבי לחשבון.

(ב) הגיע סכום החיוב לחשבון ל-75% מהסכום המרבי לחשבון, ישלח העוסק הודעה על כך לצרכן בדרך התקשרות שהוסכם עליה מראש לעניין זה; בהודעה יצוין כי אם הצרכן לא יודיע על העלאת הסכום המרבי לתשלום, השירות יופסק כשהחשבון יגיע לסכום המרבי כאמור."

דבריו הסבר

צרכנים רבים, בעיקר בתחום הסלולרי, מוצאים עצמם לא פעם מול חשבונות צריכה הגבוהים במאות אחוזים לעומת החשבונות הרגילים, בלי שהובא לידיעתם כי מדובר בחשבון חריג מהרגיל. התופעה נפוצה בקרב צרכנים המשתמשים בטלפונים הסלולריים שלהם בחו"ל, ולא תמיד מודעים לתעריפי השירות הגבוהים הנהוגים בחברה עמה התקשרו, והם מגלים זאת רק בדיעבד במועד תשלום

¹ ס"ח התשמ"א, עמ' 248.

החייב שנשלח אליהם.

על מנת לצמצם תופעה זו, מוצע כי בעת ההתקשרות יאפשר העוסק לצרכן לקבוע מראש סכום מרבי לחיוב החשבון, ועל העוסק ייאסר לגבות מהצרכן מעבר לסכום זה. עוד מוצע, כי אם החשבון עבור הצריכה או השימוש יגיע ל-75% מהסכום המרבי שקבע הצרכן, יידרש העוסק להתריע על כך בפני הצרכן בדרך ההתקשרות שהוסכם עליה מראש, כדי שהצרכן יוכל להיערך ולפעול בהתאם. העוסק יודיע לצרכן בהתרעה כאמור כי באפשרותו להעלות את הסכום המרבי לחשבון או להפסיק את הצריכה והשימוש ליתרת תקופת החשבון לאחר שהחשבון יגיע לסכום המרבי לחשבון.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת התשע-עשרה ועל שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת ישראל אייכלר (פ/2471 ; פ/20/801) ועל שולחן הכנסת העשרים ושלוש ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת ישראל אייכלר וקבוצת חברי הכנסת (פ/1681 ; פ/24/1141). הצעת החוק זהה לפ/1141/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ג בטבת התשפ"ג (16.01.2023)